

Insper

LLC09 – Direito Empresarial

Maria Julia Oltramari Boscolo

Uma análise dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais

Maria Julia Oltramari Boscolo

**Uma análise dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de
consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais**

**São Paulo
2021**

TCC apresentado ao programa de LL.C. em
Direito Empresarial como requisito parcial para
a obtenção de título obtido de pós-graduada em
Direito Empresarial.

Orientadora: Prof. Pâmela Gabrielle Romeu
Gomes Roque

Boscolo, Maria Julia Oltramari.

Uma análise dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais

Maria Julia Oltramari Boscolo – São Paulo, 2021.

23f.

Trabalho de Conclusão de Curso (LL.C. em Direito Empresarial) - Insper, 2021.

Orientadora: Pâmela Gabrielle Romeu Gomes Roque.

LGPD. Direito do Consumidor. Proteção de Dados Pessoais.

I. Maria Julia Oltramari Boscolo. II. Uma análise dos efeitos da Lei Geral de Proteção De Dados nas relações de consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais.

Resumo

O presente artigo trata de analisar as nuances dos efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas relações de consumo e os parâmetros acerca do uso de dados pessoais. Devido que, um grande interesse da proteção ao consumidor no Brasil, é avançar a noção de direito à privacidade, uma vez que, abrange não apenas privacidade e sigilo, mas também a quem e como o consumidor irá permitir o acesso aos seus dados pessoais, com parâmetros para o limite para utilização desses dados por terceiros. Ademais, a operação de dados pessoais em bases de dados, é amplamente realizada por processos automatizados, sendo uma atividade arriscada, ao que tange a capacidade de exposição e uso indevido ou abusivo de dados pessoais. Onde a LGPD tem como objetivo a proteção aos direitos essenciais de soberania e privacidade, bem como a livre promoção da personalidade da pessoa. Além disso, a proteção de dados também conta com previsão legal no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege os bancos de dados de consumidores, estabelecendo regras aplicáveis àqueles que desenvolvem bancos de dados de consumidores e deles se utilizam. Com base nesta descoberta, o estudo tem como objetivo geral analisar os direitos de privacidade e proteção de dados pessoais nas relações de consumo em face a Lei Geral de Proteção De Dados e aos direitos do consumidor de uma forma concisa, proporcionando uma visão clara do conteúdo do referido estudo. Para tanto, a metodologia foi uma pesquisa caracterizada por uma revisão da literatura, desenvolvida com base em material já elaborado em pesquisas bibliográficas, sendo fundamentado em livros e artigos científicos. Conclui que a LGPD visa proteger o cidadão de um desequilíbrio de poderes acerca da proteção dos dados pessoais individuais em vinculações de consumo, sendo ainda respaldado pela defesa do consumidor.

Palavras-chave: LGPD. Direito do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Proteção de Dados Pessoais. Relações de Consumo.

Abstract

This article aims to analyze the nuances of the effects of the Brazilian General Data Protection Law (LGPD) in consumer relations and the guidelines for the use of personal data. Because of the major interest of consumer protection in Brazil the notion of the right to privacy comes to an advance, since it covers not only privacy and secrecy, but also to whom and how the consumer will allow access to his personal data, with parameters for the limit to the use of such data by third parties. Furthermore, the processing of personal data in databases is largely carried out by automated processes, being a risky activity regarding the possibility of exposure and improper or abusive use of personal data. Where LGPD aims to protect the fundamental rights of freedom and privacy, as well as the free development of the individual's personality. Data protection also has a legal provision in the Consumer Protection Code (CDC), which protects consumer databases, establishing rules applicable to those who develop and use consumer databases. Based on this finding, the study aims to analyze the rights of privacy and protection of personal data in consumer relations in light of the LGPD and consumer rights in a concise manner, providing a clear view of the content of that study. Therefore, the methodology was a research characterized by a literature review, developed based on material already prepared in bibliographic research, based on books and scientific articles. It concludes that the LGPD aims to protect citizens from an imbalance of powers over the protection of their personal data in consumer relations, and is also supported by consumer protection.

Keywords: LGPD. Consumer Law. Consumer Protection Code. Protection of Personal Data. Consumer Relations.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. ASPECTOS GERAIS	11
2.1. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA PESSOA NATURAL.....	11
2.1.1. PRIVACIDADE COMO DIREITO DO CONSUMIDOR	13
2.2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL - LEI Nº 13.709/2018.....	14
2.3. A LGPD E O DIREITO DO CONSUMIDOR.....	16
2.4. IMPACTOS DA LGPD NAS RELAÇÕES DE CONSUMO	19
CONSIDERAÇÕES FINAIS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso tem em tese abordar as nuances acerca da temática: Uma análise dos efeitos da lei geral de proteção de dados nas relações de consumo e os parâmetros para o uso de dados pessoais. Para tanto, uma contextualização breve acerca desse tema, faz-se necessária para melhor entendimento do que será discorrido no referido estudo.

Segundo Moreira (2021), a confidencialidade dos dados gerou um grande debate no Brasil, culminando na Lei nº 13.709, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que foi sancionada em agosto de 2018, entrando em vigor no ano de 2020. A intenção da lei é proporcionar proteção dos dados pessoais das pessoas físicas contando com a penalidade de multas para motivar o seu cumprimento por parte das empresas.

Nesse sentido, a lei apresenta regras claras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento dessas informações, colaborando para o o desenvolvimento tecnológico na sociedade e a própria defesa do consumidor. Não obstante, o teor de dados e informações por perfis de usuários em ambientes virtuais podem ser apurados e compartilhados ilustrando sua fragilidade com outras pessoas. Nesse ínterim, as relações de consumo pautadas nas regras da LGPD e o Direito do Consumidor reforçam ainda mais a premissa de garantir ao consumidor, o seu direito de proteção ao que tange seus dados pessoais em ambiente virtual (MONTEIRO, 2018).

Diante dessas elocuções, a justificativa da escolha do presente trabalho é para discorrer que, a LGPD tem impactos importantes nas relações do direito do consumidor, principalmente no que se refere em seus direitos e garantias quanto aos procedimentos administrativos para proteger as informações relacionadas aos consumidores, garantindo a privacidade dos dados pessoais e permitindo um maior controle sobre eles.

O tema do presente estudo é relevante, pois se propõe a analisar que é imprescindível a preocupação com o direito do consumidor, uma vez que, à relação entre LGPD e Direito do Consumidor, determinam a segurança da informação, exigindo a proteção contra o disseminio de informações compartilhadas como, por exemplo, vazamento de dados pessoais, já estabelecidos no direito do consumidor e

consagrados no CDC. Acerca de resolução desse impasse, é importante compreender os parâmetros da LGPD.

Com base nesse pressuposto, para melhor entendimento do tema levantou-se a seguinte problemática de pesquisa: Quais são os principais impactos e influências da LGPD nas relações de consumo?

A partir desta indagação o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os direitos de privacidade e proteção de dados pessoais nas relações de consumo em face a LGPD e aos direitos do consumidor. E como objetivos específicos: contextualizar sobre a proteção de dados pessoais da pessoa humana; demonstrar as nuances da LGPD; e discorrer sobre a LGPD no direito do consumidor.

Para tanto, a metodologia utilizada na presente pesquisa trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter documental, sendo uma investigação de caráter exploratório-descritivo, na ênfase de obter um conhecimento amplo e detalhado dos mesmos. A coleta de dados foi realizada em pesquisas científicas, por meio de leitura exploratória de resumos e títulos, sendo verificada a relevância das obras em relação à temática abordada nessa monografia.

Utilizando como palavras-chaves os termos: LGPD, Direito do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, Proteção de Dados Pessoais, Relações de Consumo. Os critérios de inclusão foram utilizados artigos científicos publicados no Brasil, no espaço de tempo compreendido entre 2015 a 2021, em forma de texto completo.

O material utilizado constituiu-se de artigos científicos sobre a temática ora abordada. Os critérios de exclusão foram formados por artigos científicos não disponibilizados na íntegra, em língua estrangeira, e materiais que não correspondem à temática de estudo.

2. ASPECTOS GERAIS

2.1. Proteção de Dados Pessoais da Pessoa Natural

No contexto da evolução das normas de proteção de dados no Brasil, diversos outros diplomas também contemplaram a proteção de dados pessoais, como a Constituição Federal (CF), o Código Civil (CC), a Lei do Cadastro Positivo, e a Lei de Acesso à Informação Pública (MULHOLLAND, 2020).

Em face disso, segundo Magalhães (2020), a CF, em vários de seus dispositivos, procura proteger a privacidade dos indivíduos, consagrando, em seu art. 5º, inciso X, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, honra e imagem das pessoas. Incluindo a inviolabilidade do sigilo de comunicações, de dados e comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII), bem como a garantia de acesso a informações pessoais, e de retificação de dados, constantes de bancos de dados públicos por meio do *Habeas Data*¹ (art. 5º, inciso LXXII).

Art. 5: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer espécie, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

XII: O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas é inviolável, exceto, neste último caso, por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

LXXII: *Habeas-data* será concedido:

a) Assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do peticionário, constantes de registros ou bases de dados de entidades governamentais ou de natureza pública;

b) Para retificação de dados, quando não for preferível fazê-lo por meio de processo sigiloso, judicial ou administrativa (BRASIL, 1988).

Nesses termos, Arceno (2020) aduz que, tais disposições constitucionais ainda

¹ O *habeas data* possui por objeto a proteção da esfera dos indivíduos conta: (i) os usos abusivos e nocivos de registros pessoais por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; (ii) a introdução em tais registros de dados “sensíveis”, assim compreendidos aqueles quanto à origem racial, opinião filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.; e (iii) a conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei.

foram regulamentadas pela Lei nº 9.507/97, que normatiza o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do *habeas data*. Destarte, o art. 21 do Código Civil também se tem a base sobre a proteção do âmbito privado de um cidadão, seja em sua vida particular ou em sua intimidade.

Lenza preleciona que:

Em relação ao direito à privacidade, em especial no que toca ao direito à intimidade, visualiza-se a segurança que um indivíduo possui em relação à sua vida íntima contra intromissões externas, aleatórias e desconvidadas, inclusive prevendo-se que a exposição na sociedade não pode acontecer sem a autorização de quem é o titular de tais direitos. A definição de privacidade é, em grande parte, resultado do veloz crescimento de como as informações e dados são colhidos e disseminados (LENZA, 2020, p. 139).

Donda (2020) assevera que, a proteção de dados também conta com previsão legal no CDC, que protege os bancos de dados de consumidores. O CDC estabeleceu, nesses termos, regras aplicáveis àqueles que desenvolvem bancos de dados de consumidores e deles se utilizam. Nos termos do art. 43, todo consumidor pode ter acesso às informações que lhe digam respeito existente em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo, bem como às suas respectivas fontes (FARIAS, 2020).

Estabelecendo ainda que, tais informações devam ser claras, objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão, não sendo permitido o armazenamento de informações negativas por período superior a cinco anos. Tais regras estabelecem uma maior segurança para a proteção de dados fundada nas relações de consumo (PINHEIRO, 2020).

No que se refere ao tratamento dados pessoais por meio de bancos de dados, considera-se uma atividade de risco, concretizada na possibilidade de exposição e utilização indevida ou abusiva de dados pessoais. Como verificado em casos de dados incorretos, desatualizados ou utilizados sem a obtenção de consentimento, como por exemplo (SIQUEIRA, 2021).

Mediante ao exposto, Santos (2019) versa na necessidade da instituição de mecanismos que possibilitem à pessoa deter conhecimento e controle sobre seus próprios dados que, é expressão direta de sua própria personalidade. Por este motivo, a proteção de dados pessoais é considerada em diversos ordenamentos jurídicos como um instrumento essencial para a proteção da pessoa humana e como um direito fundamental.

2.1.1. Privacidade como Direito do Consumidor

As ideias de Donda (2020) mostram que a evolução do direito à privacidade continuou a adaptar-se às novas transformações sociais provocadas pelo aumento das tecnologias de informação, que permitiu recolher e tratar de forma pioneira os dados pessoais das pessoas.

Como também de alcançar um tema importante: o direito à privacidade do consumidor. Atribuindo origem à disciplina da proteção de dados pessoais, uma vez que novos desafios ao sistema jurídico originaram a partir da implementação de informatização de dados pessoais, principalmente em relações de consumo (DASSAN, 2020).

Nesse viés, Teixeira postula que:

Doravante do instante em que a tecnologia permitiu o armazenamento e processamento de dados pessoais, aumentou uma aproximação entre proteção e privacidade de informações pessoais. Nesse âmbito, fica determinada, uma mudança no conteúdo do direito à privacidade do consumidor (TEIXEIRA, 2021, p. 330).

Desse modo, a internet evoluiu para um meio de comércio, aumentando o banco de dados de informações pessoais dos consumidores. Assim, as empresas precisam proteger a privacidade dos dados de seus consumidores. (MEZZAROBÀ, 2019).

Santos (2019) ilustra que a privacidade do consumidor, também conhecida como privacidade do cliente, envolve o manuseio e a proteção das informações pessoais confidenciais fornecidas pelos clientes durante as transações diárias. Constituindo uma saliência da personalidade do pessoal, requerendo tutela constitucional.

Destarte, de acordo com Miragem (2019), ampliou-se com isso, o direito fundamental à autodeterminação informativa, que faculta ao indivíduo decidir por si só sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais. No Brasil, a Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada, assim como o sigilo da comunicação de dados. Há também regras legais específicas para a proteção de dados pessoais de consumidores em bancos de dados embasado na Lei Geral de Proteção de Dados.

2.2. Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil - Lei nº 13.709/2018

Desde 2010, há um grande debate acerca da proteção de dados pessoais no Brasil. Entre os fatores que levaram à aprovação da lei brasileira, foi o *General Data Protection Regulation* (GPDR), regulamento aprovado pela União Europeia em maio de 2018. Devido a aplicabilidade extraterritorial da GDPR, muitos países tiveram que se adequar à nova realidade. (CARPINTER, 2019).

Destarte, para Magalhães (2020), no momento de expansão de proteção de dados, em que as pessoas da atualidade vivem em um período histórico, de absoluta ruptura econômica e mudança de paradigmas de fluxo de informação e patrimônio, que surge a LGPD, podendo inclusive ser apontada, como um dos marcos regulatórios mais relevante em termos de garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana dos últimos anos. Conforme referido no artigo 1º da lei:

A lei prenuncia a administração de dados pessoais, inclusive em âmbito virtual, por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, a fim de proteger os direitos essenciais de liberdade, privacidade e o autônomo desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018).

Sendo uma verdadeira consubstanciação, no plano infraconstitucional, da proteção da intimidade inviolável, da vida privada, da honra e da imagem do cidadão. Além do mais, Pinheiro discorre que:

A lei é aplicada a todos os setores da economia; possui aplicação extraterritorial, ou seja, toda empresa que tiver negócios no país deve se adequar a ela; consentimento do usuário para coletar informações pessoais; os titulares podem retificar, cancelar ou até solicitar a exclusão desses dados; criação da Autoridade Nacional de Proteção aos Dados (ANPD); e a notificação obrigatória de qualquer incidente (PINHEIRO, 2020, p. 38).

No período de *vacatio legis* (prazo até a lei entrar em vigor), empresas e usuários de seus serviços precisaram se adequar aos aspectos legais e à nova dinâmica comportamental gerou desde sua incidência, em 2020 (MATSUDA, 2021).

Posto isto, a LGPD foi criada com o intuito de colocar o cidadão e seus direitos à privacidade, intimidade e liberdade individual, prevendo a coibição do uso obsoleto e monetização de dados pessoais por empresas, sem os titulares tenham o direito de escolha (SIQUEIRA, 2021).

Lenza (2020, p. 38) aduz que:

Com a LGPD, as organizações devem estabelecer um Comitê de Segurança da Informação para analisar os procedimentos internos. Dentro deste órgão haverá um profissional exclusivo para a proteção dos dados e responsáveis pelo cumprimento da nova lei.

Nos termos da LGPD as empresas, e demais instituições, conforme o caso, passam a ser responsabilizadas por eventuais quebras de segurança na base de dados pessoais e devem comunicar aos titulares dos dados pessoais e agências regulatórias, (ANPD, conforme o caso), e em caso de vazamentos e impede a monetização de dados e informações sem a autorização prévia do usuário (MULHOLLAND, 2020).

Siqueira (2021, p. 29) ainda instrui que:

A lei prevê que as empresas poderão ser responsabilizadas mesmo em casos onde a divulgação dos dados para terceiros não tenha sido feita deliberadamente, como por exemplo, em casos de vazamento das informações através de fraudes realizadas por funcionários internos da companhia ou extração das bases por *hackers*.

Não obstante, a entrada em vigor de um novo estatuto, claramente dirigido à tutela de vulnerabilidade do mundo contemporâneo, suscita reflexões sobre certos direitos do grupo vulnerável, os detentores de dados pessoais. Ademais, o objetivo principal da lei é a proteção da privacidade dos usuários e de suas respectivas informações, através do estabelecimento de regras sobre o tratamento dos dados e padronização das normas, principalmente no que tange a classificação dos dados pessoais (CARPINTER, 2019).

A lei também cria o conceito de dado pessoal sensível que conforme o art. 5, item II da Lei Geral de Proteção de Dados:

Dados pessoais de origens raciais ou étnicas, convicções religiosas, opiniões políticas, filiações a sindicatos, dados relativos à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural (BRASIL, 2018).

O tratamento de dados pessoais sensíveis, nesse contexto, apresenta um conjunto de requisitos e regras que devem ser observadas para garantir a finalidade do tratamento de dados, em especial as iniciativas previstas na LGPD, considerando as adaptações nas relações contratuais (MATSUDA, 2021).

Nessa vertente, segundo Moreira (2021), na ocasião de uma organização violar os direitos do titular, ou qualquer outra disposição da LGPD, será denunciado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Dessa forma, a lei prevê sanções para quem não tiver boas práticas, englobando advertência, multa ou até mesmo a proibição total ou parcial de atividades relacionadas ao tratamento de dados. As multas podem variar de 2% do faturamento do ano anterior, até passando por penalidades diárias, sendo culminadas no art. 52 da LGPD.

Art. 52: Os agentes de processamento de dados, por infrações cometidas às regras contidas nesta Lei, estão sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:

I: Advertência, preconizando o prazo para a tomada de medidas corretivas;

II: Multa simples de até 2% do faturamento de pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no último exercício social, excluídos os impostos, limitada no montante de cinquenta milhões de reais por infração;

III: Multa diária, observado o limite total referido no inciso II;

IV: Divulgar a infração depois de devidamente apurada e comprovada sua ocorrência;

V - Bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração até sua regularização;

VI - Exclusão dos dados pessoais a que se refere a infração. (BRASIL, 2018).

Diante ao exposto, as disposições da LGPD apresentam caráter coercitivo em relação às penalidades previstas. Por este motivo, é fundamental que as empresas estejam preparadas e aderentes as normas estabelecidas na lei, de maneira a evitar eventuais multas e danos à sua imagem (ARCENO, 2020).

2.3. A LGPD e o Direito do Consumidor

Conforme elucidado, a LGPD visa regulamentar a forma como as organizações utilizarão, os dados pessoais relativos à pessoa física identificada ou identificável. A LGPD impõe alguns requisitos para a utilização de dados pessoais. Entre eles está o dever de atendimento às solicitações dos titulares de dados, aos quais os consumidores fazem parte, nos termos do art. 2.º do CDC. Nesse sentido,

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final." (BRASIL, 1990).

Os detentores de dados podem solicitar às organizações, a pedido simples, que forneçam, no prazo de até quinze dias, informações acerca de seus dados, fundamentados nos art. 9, 18 e 19 da LGPD:

Art. 9: O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, as quais devem ser disponibilizadas de maneira clara, sucinta e ostensiva sobre, entre outras características previstas em regulamentação para cumprimento do princípio do acesso gratuito.

Art. 18: O titular dos dados pessoais tem direito de obter do responsável pelo tratamento, em relação aos dados do titular por ele processado, a qualquer momento e mediante pedido.

Art. 19: A confirmação de existência ou acesso a dados pessoais será fornecida a pedido do titular:

I: De forma simplificada, instantaneamente; ou

II: Através de declaração clara e completa, indicando o princípio dos dados, a falta de registro, os critérios usados e a determinação do tratamento em cumprimento aos segredos comerciais e industriais, prestados no prazo de até quinze dias a partir de a data do pedido do titular (BRASIL, 2018).

Por sua vez, o CDC, determina que o consumidor terá acesso às suas informações existentes em cadastro, arquivo, cadastro e dados pessoais e de consumo a ele arquivados, bem como suas respectivas fontes, nos termos ao artigo 43 da lei:

Art. 43: O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...] § 6: Todas as informações de que trata o *caput* deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor (BRASIL, 1990).

Diferentemente das sanções previstas no artigo 52 da LGPD, a violação dos direitos do consumidor constitui infração penal, pois impede ou dificulta o acesso do consumidor, como também, a omissão em corrigir ou fornecer informações sobre a pessoa, constitui crime com pena de detenção ou multa, nos termos dos artigos 72 e 73 da CDC:

Art. 72: Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele em cadastro, banco de dados, arquivo e cadastro.

Art. 73: Falha em corrigir imediatamente informações sobre um consumidor contidas em um registro, banco de dados, arquivos ou registros que você sabe ou deveria saber que são imprecisos (BRASIL, 2018).

Ressalta-se que de acordo com Magalhães (2020), a LGPD prevê mecanismos de proteção semelhantes aos previstos no CDC, como a reversão do ônus da prova, enfatizando a comunicação das fontes entre os dois sistemas de proteção de dados e de defesa do consumidor. Farias elucida ainda que:

A grande alteração que a LGPD trouxe para o direito do consumidor é que, com sua vigência, os titulares passam a ter o direito de receber informações transparentes sobre a forma como seus dados estão sendo tratados. A suspensão ou proibição de atividades relacionadas ao processamento de dados também é permitida em casos mais graves (FARIAS, 2020, p. 20).

Em suma, a lei veio justamente para que o cidadão tivesse mais poder sobre suas informações disponibilizadas, que incluem cadastro de pessoa física, nome completo, dados de compras, locais cadastrados online, e até pesquisas em sites de pesquisas que atraíam a garantia do art. 43 do CDC, que prevê o acesso às informações em cadastros, arquivos, cadastros e dados pessoais de consumo sobre eles arquivados, incluindo suas fontes (SIQUEIRA, 2021).

Além do mais, de acordo com o art. 18 da LGPD, fornece mais detalhes e reforça o direito à privacidade como um direito do consumidor. Por lei, os cidadãos podem:

Ter acesso aos dados; fazer correções em dados incompletos, imprecisos ou desatualizados e a eliminação de dados pessoais processados; portabilidade de dados para outro provedor de serviço ou produto; informar sobre com quem os dados foram compartilhados; revogar consentimento; obter informações acerca da capacidade de não prover concessão e as decorrências da negação (BRASIL, 2018).

Dessarte, o consumidor deve estar atento aos seus dados para que não haja abusos por parte das empresas e, em caso de violação de direitos, buscarem a sua devida reparação. De acordo com Siqueira (2021), para as empresas, no que lhe concerne, devem investir na conscientização e treinamento de seus colaboradores para que se preservem em qualquer eventual descumprimento da LGPD e do CDC.

2.4. Impactos da LGPD nas Relações de Consumo

Para garantir uma maior transparência e segurança com relação aos dados pessoais, Magalhães (2020) elucida que, na prática, as empresas precisam se comprometer com uma maior fiscalização e organização interna. Tudo isso impacta principalmente atividades como *e-commerce*, cadastros em geral e formas de comunicação e atendimento ou mesmo de terceiros. Com a LGPD, a necessidade de prevenção de riscos e aconselhamento estratégico é cada vez mais essencial para qualquer negócio.

Isto posto, a LGPD é pautada por princípios, consonante ao art. 6, que coincidem com os aplicáveis às relações de consumo, como transparência, livre acesso, prevenção e responsabilidade, e a proteção ao consumidor sendo expressamente mencionada (art. 2, VI) como tal das fundações que regem esta lei.

Considerando que grande parte dos dados a serem processados pelas empresas decorre da relação de consumo, é importante compreender, os impactos da referida lei e sua relação de consumo (PINHEIRO, 2020).

Nos dizeres de Faria:

A LGPD foi criada para proteger as pessoas das relações de consumo, mas impacta a vida do consumidor, pois embora traga mais segurança ao consumidor, a lei também pode levar ao aumento do preço final dos produtos. Isso porque a adaptação das empresas à nova lei exigirá custos adicionais, como a criação de um canal de acesso a dados e o treinamento de funcionários para lidar com informações cada vez mais restritas. Sendo resultado do aumento de custos empresariais, como consultoria tributária e fiscal, que precisará criar um canal exclusivo de acesso a dados e treinar seus profissionais para lidar com informações restritas (FARIAS, 2020, p. 29).

Para Siqueira (2021), sendo como se a organização criasse um seguro para os dados de seus clientes, resultando na experiência de consumo. De maneira sucinta, os consumidores pagarão mais por produtos e serviços para que suas informações sejam protegidas.

Outro impacto é o fato de o consumidor poder consentir previamente com o tratamento de seus dados. Todavia, para que isso seja possível, as organizações precisam fornecer acesso às seguintes informações: Direito de petição contra o controlador; conhecimento da finalidade do procedimento; maneira e período do

procedimento; responsabilidades de quem fará o tratamento; e identificação e contato do controlador (ARCENO, 2020).

Finalmente, mediante ao exposto, o titular dos dados também pode confirmar que há um tratamento de suas informações com uma empresa, além de poder ter acesso a todas elas, principalmente, para saber quais dados foram coletados e estão sendo processados. É uma forma de garantir que os consumidores possam corrigir dados incompletos, desatualizados ou imprecisos e possam se recusar a usá-los. Se o portador dos dados se arrepender de fornecê-los, pode solicitar o cancelamento, como também solicitar a revogação a qualquer momento, manifestando-se de forma gratuita e facilitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado neste artigo, o acesso e uso de dados pessoais constituem um dos principais ativos na sociedade contemporânea e, concomitante, a declaração de riscos acerca da privacidade em face da evolução tecnológica de informação, ressoa copiosamente no consumo e, com efeito, no direito do consumidor.

Devido que, os sistemas informáticos podem representar uma afronta aos direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais.

Posto isto, o presente estudo procurou pontuar os principais impactos e influências da LGPD nas relações de consumo. Destarte, pode-se aduzir que as pessoas vivem em uma época em que os dados são um ativo valioso. Ainda assim, qualquer ativo pode se tornar um passivo, no sentido de um vazamento indevido de dados pessoais, pois acarretará, nos termos da lei, em altas penalidades para as instituições. Nessa configuração, com a nova lei, as fiscalizações e sanções que podem ser sofridas pelas empresas brasileiras são mais claras e ainda mais severas.

Além do mais, tanto o CDC quanto a LGPD garantem que o uso de dados pessoais deva ser consentido e são claros na determinação da necessidade de se comunicar com o consumidor sobre a coleta desses dados.

Mediante ao aludido, conclui com o estudo que os impactos que a LGPD tem nas relações de consumo, é a garantia dos direitos previstos na lei ao que tange as boas práticas em relações de consumo, com a segurança do uso de dados pessoais, pois as empresas não poderão mais coletar dados pessoais sem o consentimento dos proprietários, e serão totalmente responsáveis pela segurança dessas informações. Além do mais, o consumidor também pode solicitar portabilidade de dados e exigir que suas informações sejam apagadas

Finalmente, as instituições quando pautadas em relações de consumo tornam-se responsáveis pela segurança dos dados que coletam, transmitem, processam e armazenam, podendo ainda serem multadas, nos termos da lei.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCENO, Taynara Silva. Proteção de dados pessoais e direito do consumidor: novos contornos da proteção do consumidor na sociedade em rede. **Anais dos Congressos Estaduais de Magistrados-RS**, v. 1, n. 1, 2020.

BRASIL. **Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 | Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm >. Acesso em 28 jun. 2021

BRASIL. **Constituição Federal.** 1988. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em 27 jun. 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.709.** 2018. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm >. Acesso em 26 jun. 2021.

CARPINTER, Mariana Albuquerque. Dados em rede: o uso de dados pessoais pelas marcas na internet. **Caderno de Estudos em Publicidade e Jornalismo**, v. 1, n. 1, 2019.

DASSAN, Lucas Amaral. Lei geral de proteção de dados: impactos normativos no direito empresarial. **Percurso**, v. 2, n. 33, p. 329-333, 2020.

DONDA, Daniel. **Guia Prático de Implementação da LGPD.** Editora Labrador; 1ª edição. 2020.

FARIAS, Thalyta Soares de. **Privacidade, monetização de dados pessoais e a LGPD: desafios e impactos da Lei nº 13.709/2018.** Oxford. 2020.

LENZA, Pedro. **Direito do Consumidor Esquematizado.** Saraiva Educação SA, 2020.

MAGALHÃES, Filipa Matias. **Regulamento Geral de Proteção de Dados: Manual Prático 3ª Edição Revista e Ampliada.** Vida Econômica Editorial, 2020.

MATSUDA, Bárbara Caroline Caldas. **A vulnerabilidade do consumidor da internet: as redes sociais como instrumento de publicidade de consumo.** 2021. Disponível em:<
<http://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/7102/1/MATSUDA%2c%20B%2c%3%81RBARA%20CAROLINE%20CALDAS.pdf>>. Acesso em 26 jun. 2021.

MEZZARROBA, Orides. Lei geral de proteção de dados: impactos normativos no direito empresarial. **Relações Internacionais no Mundo Atual**, v. 2, n. 23, p. 272-288, 2019.

MIRAGEM, Bruno. A lei geral de proteção de dados (lei 13.709/2018) e o direito do consumidor. **Revista dos Tribunais**, v. 1009, 2019.

MONTEIRO, Renato Leite. Existe um direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. **Artigo estratégico**, v. 39, p. 1-14, 2018.

MOREIRA, Cristiano. A percepção dos profissionais da área contábil e dos gestores sobre os impactos da implementação da LGPD. **RAGC**, v. 9, n. 39, 2021.

MULHOLLAND, Caitlin (Ed.). **A LGPD e o novo marco normativo no Brasil**. Arquipélago Editorial, 2020.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018-LGPD**. Saraiva Educação SA, 2020.

SANTOS, Natacha Armstrong. LGPD: lei geral de proteção de dados pessoais e seus reflexos empresariais. **Anais do EVINCI-UniBrasil**, v. 5, n. 1, p. 142-142, 2019.

SIQUEIRA, Oniye Nashara. A (hiper) vulnerabilidade do consumidor no ciberespaço e as perspectivas da LGPD. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, v. 13, n. 29, p. 236-255, 2021.

TEIXEIRA, Tarcisio. **Direito empresarial sistematizado**. Saraiva Educação SA, 2021.